

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-098	처분요구일자	2022. 09. 14.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주) (目目그룹 □□팀)		
제 목	채용관련 내부규정 미흡		

지 적 내 용

1. 업무개요

○○○(주)¹⁾(이하 “○○○”라 한다)는 ‘xx년에 △직 및 ▽직 신규직원을 채용하기 위하여 채용계획, 채용광고, 서류전형, 필기전형, 면접전형을 거쳐 총 N회의 채용을 진행하였다.

2. 관련법령 및 판단기준

국민권익위원회는 공정한 채용절차 진행을 위해 「기타 공직유관단체 채용제도 개선대책(‘19.5)」을 수립하였고, 국토교통부는 소관 기타 공직유관단체로 하여금 개선대책의 내용을 ’21. 3. 31.까지 「인사규정」에 반영하도록 요구²⁾하였다.

개선대책 내용에서 국민권익위원회는 공개채용 원칙확립을 위해 [표1]과 같이 개별 채용별로 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 하고 인사규정 상 특별 채용 규정을 일괄 삭제하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○는 ’21. 3. 30.자로 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 개정하여 개선대책 내용을 반영하였으나, 본 감사를 통해 확인한 결과 국민권익위원

1) ○○○(주)는 ’21.01.01 부로 공직유관단체로 지정되었음

2) 국토교통부 감사담당관-304(’21.1.12) 「공직유관단체 채용제도 개선대책 통보」

회에서 요구한 7건의 조치 요구사항 중 1건인 ‘공개채용 원칙 확립’ 내용이 미흡하게 개선되었음이 확인되었다.

○○○는 개별 채용별로 그 절차와 방법을 사장이 달리 정할 수 없도록 하는 내용을 반영하지 아니하였으며, 「인사규정」 제9조, 제16조, 제17조 및 「채용업무지침」 제4조의 특별채용 관련 규정을 운영하고 있어 사장 등에게 과도한 재량을 부여함으로써 공개채용 원칙을 훼손할 우려가 있다.

【표1】 공직유관단체 채용제도 개선대책

□ **【조치사항】** 아래 관련 지침 및 기준을 참고하여 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 **인사규정(사규)상 특별채용 규정 일괄 삭제**

<참고> 관련 지침 및 기준

공기업·준정부기관 경영에 관한 지침	지방공공기관 인사운영기준안
제16조(채용 공정성 관리) ⑧공기업·준정부기관은 채용계획 수립, 공고, 서류·면접전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다.</u>	Ⅲ. 직원의 인사 ① 신규채용 다. 채용요건·시험방법 ○ 지방공사·공단 등의 장은 공개경쟁 및 경력경쟁 시험의 요건, 시험방법 등에 관하여는 직종·직위·직무의 특성을 감안하여 자체 인사규정으로 정하되, <u>개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장등이 달리 정하도록 할 수 없음</u>

【표2】 특별채용 관련 ○○○ 내부규정 현황

1. 「인사규정」

관련 조항	내용
제9조(심의사항)	위원회의 심의사항은 다음 각 호와 같다. 1. 직원의 특별채용·강임·직위해제 및 직권면직에 관한 사항
제16조(신규채용)	③ 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 인사위원회의 심의를 거쳐 특별채용 할 수 있다. 1. 공개경쟁시험에 의하여 임용하는 것이 곤란한 분야의 자격증이나 면허증을 소지한 자 또는 특수분야의 전공자를 임용하는 경우 2. 국가유공자예우 등에 관한 법률 또는 장애인고용촉진 등에 관한 법률에 의거 취업보호 대상자 또는 장애인을 임용하는 경우

관련 조항	내용
	3. 별정직을 임용하는 경우 4. 기타 사장이 회사 운영상 필요하다고 인정하는 특수 경력자를 임용하는 경우 ④ 제3항의 규정에 의한 특별채용은 제한경쟁시험 또는 서류 전형 및 면접시험의 방법에 의할 수 있다. ⑤ 신규채용시험 등 각종 시험시행에 필요한 사항은 사장 이 따로 정한다.
제17조 (임용예정자의 등록시효)	① 신규채용에 의하여 임용예정자로 등록된 자가 임용발령을 받지 못한 때 공개채용임용예정등록자는 등록마감일로부터 1년, 특별채용임용예정등록자는 등록을 마친 날로부터 6 개월이 달한 날에 각각 임용등록의 효력을 상실한다. 다만, 사장이 필요하다고 인정할 경우에는 1년의 범위 내 에서 그 기간을 연장할 수 있다.

2. 「채용업무지침」

관련 조항	내용
제4조(채용의 원 칙)	① 직원의 채용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우 절차와 방법을 사전에 공개함을 원칙으로 한다. 3. 규정 제16조 제3항 또는 기타 법령이 정하는 바에 따라 특정 인력의 채용이 필요한 경우

관계부서 및 해당부서 의견

○○○는 모기업(◎◎◎)의 규정을 참고해서 규정을 제·개정하고 있으며 “공직유관단체 채용제도 개선대책”에 따른 규정 반영시에도 모기업의 규정을 준용하여 규정을 개정하였다고 하였다.

또한, ○○○는 특별채용을 포함한 채용계획시 모기업과 사전협의를 하여 진행하였으며, 향후에 특별채용에 관련한 조항은 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항

사장은 공개채용 원칙 확립을 위해 국민권익위원회 「공직유관단체 채용제도 개선대책」 등 채용관련 상위규정의 취지에 부합하게 「인사규정」 등을 개정하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략